Santiago, treinta de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A foja 25, reclama don Luis Orlando Araya Villazón, candidato a concejal por la comuna de Putre, en favor de don Diego Javier Araya Gutiérrez, administrador electoral de su candidatura, contra la Resolución Final N°S000702-2026, de trece de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral. Esa resolución, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-67-2025-SCGFE, aplicó a ese administrador una multa de cinco unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de esa candidatura en las elecciones municipales de 2024. Pide que se rebaje la multa o se deje sin efecto;

2°) Que, el reclamante funda su reclamación en que la cuenta se rindió, aunque sin incluir la totalidad de las donaciones recibidas, porque adquirió propaganda en Tacna, Perú, y creyó que esas boletas no eran válidas para la rendición; y en que no tuvo intención de ocultar información;

3°) Conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, debe presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma ley), aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos. En el caso de los candidatos a concejal, el incumplimiento se sanciona con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente";

4°) Que, la cuenta no se presentó dentro de plazo, según consta en el expediente (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, foja 13). El Servicio Electoral formuló cargos al administrador electoral el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) y los notificó el veintidós de mayo de dos mil veinticinco (fojas 4 y 5), pero el administrador electoral no los contestó (certificado de cinco de agosto de dos mil veinticinco, foja 15).

Sin embargo, la cuenta se presentó el cuatro de junio de dos

mil veinticinco (foja 20), esto es, fuera del plazo legal;

5°) Que, la presentación tardía no elimina la infracción, consumada al vencer el plazo del artículo 47 de la Ley N°19.884. Por eso no procede dejar sin efecto la multa.

Sin embargo, la rendición de la cuenta, aunque extemporánea, permite al Servicio Electoral controlar el financiamiento de la candidatura, y este Tribunal lo considera al graduar la sanción;

6°) Para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) En atención a lo expuesto, a la ausencia de reiteración y a la cantidad de electores habilitados de la comuna de Putre, que elige seis concejales, la multa de cinco unidades tributarias mensuales aplicada por el Servicio Electoral corresponde al mínimo legal y no procede rebajarla.

Por estas consideraciones, ***se rechaza la reclamación*** deducida por don Luis Orlando Araya Villazón, candidato a concejal, en favor de don Diego Javier Araya Gutiérrez, administrador electoral de su candidatura, contra la Resolución Final N°S000702-2026, de trece de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°41-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 30/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 30/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 30/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°41-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 30 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/10/2026

9D59A442-9268-4513-BF34-83171AD9450A
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.